

O B E C H O R N Ý V A D I Č O V

Číslo : 74/2022-03

Kysucké Nové Mesto dňa 30.12.2022

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ: **Jozef Kohút a Lucia Kohútová, Mgr., 023 35, Ochodnica č. 526, Paľuch Jozef, Revolučná 1171/6, Kys. N. Mesto a Katarína Paľuchová, ČSA 2822/26, Kys. N. Mesto), Mrázik Adam, P. O. Hviezdoslava 848/5, TEPLIČKA NAD VÁHOM, a Anna Mráziková OŠČADNICA 708**

/ďalej len navrhovateľ/, podal dňa 21.09.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby: **„Prístupová komunikácia“**

na pozemkoch : **KN-C 2709, 1909/3, 1909/4, 1909/5, 1909/6 1910/1, 1910/2, 1910/3**

v k.ú. : **Horný Vadičov**

Obec Horný Vadičov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“) v spojení s § 5 písm. a) ods. 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie (ďalej len „stavebný úrad“), zastúpená v správnom konaní starostom obce podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a na základe výsledkov uskutočneného konania vydáva podľa §39, §39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva:

R O Z H O D N U T I E O U M I E S T N E N Í S T A V B Y

„Prístupová komunikácia“ na pozemku KN-C 2709, 1909/3, 1909/4, 1909/5, 1909/6 1910/1, 1910/2, 1910/3 v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov

I. Účel a popis stavby:

Popis stavby a napojenie na technické vybavenie územia:

Účelom projektovej dokumentácie (PD) je vypracovanie návrhu prístupovej komunikácie pre pozemky vo vlastníctve navrhovateľov. Komunikácia je navrhovaná s krytom (vozovkou) z asfaltobetónu. Prístupová komunikácia sa napojí na príslušnú cestnú komunikačnú sieť, ktorou je miestna komunikácia v správe obce Horný Vadičov. Dĺžka komunikácie je 98,63 m a obrátisko 12,50 m.

II. Na umiestnenie a obsah projektovej dokumentácie stavby sa na podklade §39a stavebného zákona a §4 vyhl. č. 453/200 Z.z. určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na parcelách KN-C 2709, 1909/3, 1909/4, 1909/5, 1909/6 1910/1, 1910/2, 1910/3 v katastrálnom území Horný Vadičov – podľa výkresu situácie umiestnenia stavby vypracovanej: Ing. Peter Vonš z 07/2022, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia.
2. Stavba musí byť založená tak, aby bola ochránená pred škodlivými vplyvmi a účinkami geologických a hydrogeologických pomerov v území.
3. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
4. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §§47,48 a 49 stavebného zákona príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z..
5. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona vzťahujúce sa ku stavbe.
6. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
7. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude obsahovo spracovaná v súlade s ustanovením §9, ods. 1, vyhl. č. 453/2000 Z. z.
8. V projektovej dokumentácii zohľadniť pripomienky a stanoviská dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy:

SEVAK a.s. - Vyjadrenie č. O22036498 zo dňa 28.09.2022 k PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrana prírody a krajiny. Vyjadrenie zo dňa 08.09.2022 pod č. OU-KM-OSZP-2021/001059-003.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadové hospodárstvo. Vyjadrenie zo dňa 30.08.2022 pod č. OU-KM-OSZP-2022/001044-002.

Vyjadrenie Stredoslovenská distribučná a.s. zo dňa 05.10.2022 pod číslom 202209-SP-0059-1

Stanovisko Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Čadci, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca č. ORHZ-CA-2022/000717-002 zo dňa 31.08.2022.

HaZZ súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadové hospodárstvo. Dodržať vyjadrenie zo dňa 14.07.2021 pod č. OU-KM-OSZP-2021/000794-002.

Záväzné stanovisko Obec Horný Vadičov podľa § 140b ods. 1 Stavebného zákona ako príslušný cestný správny vydal stanovisko dňa 16.09.2022 pod č. OcU-238/2022-007.

Obec Horný Vadičov ako príslušný cestný orgán, súhlasí s využívaním a so zriadením vjazdu z miestnej komunikácie parcela č. KN-C 2709 (zastavaná plocha a nádvorie) k. ú. Horný Vadičov, ktorá je vo vlastníctve obce Horný Vadičov a ktorá bude zabezpečovať spolu s parcelou C 1908 prístup k parcele č. KN-C 1909/3,4,5,6 (príjazdová cesta vo vlastníctve stavebníka) a k parcelám KN-C 1910/1,2,3 k. ú. Horný Vadičov, stavebníkov, na ktorých sa plánuje individuálna bytová výstavba rodinný domov s dodržaním nasledujúcich podmienok:

- pred začatím stavebných prác si investor v prípade potreby vyžiada stanoviská vlastníkov, resp. správcov inžinierskych sietí, prípadne ich vyznačenie v teréne, aby nedošlo k poškodeniu ich vedení
- neukladať a neskladovať materiál na parcele, ktorá zabezpečuje prístup k pozemku
- v prípade potreby pripojenia sa na inžinierke siete požiadať o rozkopové povolenie vlastníka pozemku

III. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: XXX

IV. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

V. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ: Jozef Kohút a Lucia Kohútová, Mgr., 023 35, Ochodnica č. 526, Paľuch Jozef, Revolučná 1171/6, Kys. N. Mesto a Katarína Paľuchová, ČSA 2822/26, Kys. N. Mesto), Mrázik Adam, P. O. Hviezdoslava 848/5, TEPLÍČKA NAD VÁHOM, a Anna Mráziková OŠČADNICA 708, v zastúpení: Pavol Papučík – STUDIO A.P.P., Rudina 199, 023 31 Rudina, podal dňa 21.09.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Prístupová komunikácia a rozšírenie vodovodu“ na pozemku KN-C 2709, 1909/3, 1909/4, 1909/5, 1909/6 1910/1, 1910/2, 1910/3 v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad listom zo dňa 31.10.2022 pod č. 74/2022-01 oznámil v súlade s ust. § 36 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania veritou vyhláškou a súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Účastníci územného konania boli upovedomení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 22.11.2022 na tunajšom stavebnom úrade. V uskutočnenom konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. §37 stavebného zákona. V uskutočnenom konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami a návrh neodporuje predpismi ochrany starostlivosti o životné prostredia. Obec Horný Vadičov nemá spracovaný územný plán. V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok na umiestnenie stavby a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Navrhovateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel 40 eur pred vydaním tohto rozhodnutia.

Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať účastníci konania odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Horný Vadičov (adresa: Obecný úrad, 023 45 Horný Vadičov č. s. 160).. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce

Rozhodnutie sa doručí:

1 .Účastníkom konania (§34 stavebného zákona- navrhovateľ, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté) - verejnou vyhláškou v zmysle §42 ods. 2 Stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Horný Vadičov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia:

Vyvesené dňa : Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Dotknutým orgánom:

2. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
3. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
4. Obec Horný Vadičov /cestný správny orgán/ 023 45 Horný Vadičov Vadičov č. 160
5. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
6. Stredoslovenská distribučná a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca

Co : 8. spis , 9 -10 PP

Príloha : situácia umiestnenia stavby

Vybavuje: Čierňava

Č.t. 041 433 93 51

